

WOHNEN BERLIN IMMOBILIEN GMBH

Digitale Gesamtkarte

Testakte 9 — Mieterklage Schulz wegen Feuchtigkeit und Schimmel

Die Mieter haben die Bruttowarmmiete vollständig unter Vorbehalt gezahlt und verlangen wegen Schimmel im Schlafzimmer 1260,00 EUR zurück. Zusätzlich begehren sie Mangelbeseitigung. ...

Aktenordner: mieterklage-schimmel-schulz-verteidigung

Aktenstücke: 25

Zusammengeführte Lesefassung. Die separat bereitgestellten Arbeitsdateien bleiben für die weitere Bearbeitung maßgeblich.

SAP RE-FX Statusauszug

Auszug erstellt: 20.07.2026, 08:42 Uhr

Buchungskreis: WBI Berlin

Bearbeitungsgruppe: Forderungsmanagement Wohnraum 2

Vertrags- und Partnerdaten

Feld	Wert
Vertragsnummer	WBI-MV-2021-02109
Debitor	D-621409
Hauptmieterin	Lisa Schulz, geb. 12.02.1990
Mitmieter	Daniel Schulz, geb. 04.07.1988
Vertragsbeginn	01.06.2021
Objekt	Kaiserdamm 117, 14057 Berlin
Einheit	2. OG rechts, WE 117-2R
Wohnfläche	68,40 qm
Interne Akte	F-2026-00602

Mietkonditionen

Kondition	Monatsbetrag
Nettokaltmiete	920,00 EUR
Betriebskostenvorauszahlung	210,00 EUR
Heizkostenvorauszahlung	130,00 EUR
Bruttowarmmiete	1260,00 EUR

Saldo und Sperren

Prüffeld	Stand
Mietkonto per 30.06.2026	0,00 EUR
Offene Hauptforderung Vermieterin	0,00 EUR
Zahlungen Januar bis Juni	vollständig
Zahlungstext Januar bis Mai	Miete unter Vorbehalt
Mahnsperre	keine
Rechtsfallkennzeichen	Mieterklage Mangel/Rückzahlung
Gericht	Amtsgericht Charlottenburg
Gerichtsaktenzeichen	217 C 166/26
Zustellung	14.07.2026
Frist Verteidigungsanzeige	28.07.2026
Frist Klageerwiderung	11.08.2026

DMS-Verknüpfung

DocuWeb-Vorgang DW-0BJ-117-2026-0048 ist verknüpft. Die Register enthalten drei als Foto bezeichnete PDF-Ausdrucke, aber keine Originalbilddateien. Der Export meldet außerdem zwei Fassungen des Fenster-Abnahmeprotokolls und eine unterbrochene Logger-Datei.

Wohnraummietvertrag

Vertragsnummer: WBI-MV-2021-02109

Objekt: Kaiserdamm 117, 14057 Berlin, 2. OG rechts

Ablage: SAP RE-FX / DocuWeb Vertragsakte

Parteien

Vermieterin

Wohnen Berlin Immobilien GmbH

Friedrichstraße 99

10117 Berlin

vertreten durch den Geschäftsführer Dr. Markus Lehmann

Mieter

Frau Lisa Schulz, geboren am 12.02.1990

Herr Daniel Schulz, geboren am 04.07.1988

Kaiserdamm 117

14057 Berlin

1 Mietsache

1.1

Vermietet wird die Wohnung im 2. Obergeschoss rechts des Hauses Kaiserdamm 117, 14057 Berlin. Sie besteht aus drei Zimmern, Küche, Bad, Flur, Abstellkammer, Balkon und Kellerraum Nr. 117-2R.

1.2

Die Wohnfläche beträgt **68,40 qm**. Das Gebäude wurde 1964 errichtet. Die Wohnung wird ausschließlich zu Wohnzwecken überlassen.

1.3

Zur Wohnung gehören die im Übergabeprotokoll bezeichneten Heizkörper, Fenster, Innentüren und Sanitäreinrichtungen. Eine bestimmte Bauphysik oder ein Neubaustandard wird nicht vereinbart.

2 Mietzeit

2.1

Das Mietverhältnis beginnt am **01.06.2021** und läuft auf unbestimmte Zeit.

2.2

Die ordentliche Kündigung richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

3 Miete und Zahlung

Position	Betrag
Nettokaltmiete	920,00 EUR
Betriebskostenvorauszahlung	210,00 EUR
Heizkostenvorauszahlung	130,00 EUR
Bruttowarmmiete	1260,00 EUR

3.1

Die Miete ist monatlich im Voraus, spätestens bis zum dritten Werktag des Monats, auf das mitgeteilte Mietkonto zu zahlen.

3.2

Verwendungszweck: **WBI-MV-2021-02109 Schulz Kaiserdamm 117.**

4 Betriebskosten und Heizung

4.1

Die Mieter tragen die umlagefähigen Betriebskosten gemäß § 2 BetrKV und die Heiz- und Warmwasserkosten nach der Heizkostenverordnung.

4.2

Über die Vorauszahlungen wird jährlich abgerechnet. Anpassungen richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

5 Mietsicherheit

5.1

Die Mietsicherheit beträgt **2760,00 EUR** und entspricht drei Nettokaltmieten.

5.2

Die Mieter dürfen eine Geldsicherheit in drei gleichen monatlichen Raten leisten. Die erste Rate ist zu Mietbeginn, die weiteren Raten sind mit den beiden folgenden Mietzahlungen fällig.

5.3

Die Vermieterin legt die Sicherheit getrennt von ihrem Vermögen an. Über geleistete Raten und die Anlage wird gesondert Nachweis erteilt.

6 Erhaltung, Mängel und Zutritt

6.1

Die Vermieterin erhält die Mietsache im vertragsgemäßen Zustand.

6.2

Während der Mietzeit auftretende Mängel oder nicht vorhergesehene Gefahren sind der Vermieterin unverzüglich anzuzeigen. Die gesetzlichen Rechte beider Seiten bleiben unberührt.

6.3

Die Mieter ermöglichen nach rechtzeitiger Ankündigung Zutritt, soweit ein konkreter sachlicher Grund besteht, insbesondere zur Prüfung angezeigter Mängel oder zur Durchführung erforderlicher Arbeiten. Auf berechnigte Belange der Mieter ist Rücksicht zu nehmen.

7 Nutzung und Lüftung

7.1

Die Wohnung ist angemessen zu beheizen und zu lüften. Starre Lüftungsintervalle werden nicht vereinbart.

7.2

Möbel dürfen vertragsgemäß aufgestellt werden. Bei erkennbaren Feuchteproblemen stimmen die Parteien erforderliche Prüf- und Schutzmaßnahmen anhand der konkreten Situation ab.

8 Anlagen

1. Übergabeprotokoll vom 28.05.2021
2. Wohnflächenberechnung
3. Betriebskostenkatalog
4. Hausordnung
5. Energieausweis

9 Bauliche Veränderungen und Einbauten

9.1

Eingriffe in Fenster, Außenwände, Fassade, Leitungen oder Gebäudetechnik bedürfen der vorherigen Zustimmung. Übliche bewegliche Möbel und Einrichtungsgegenstände dürfen vertragsgemäß aufgestellt werden.

9.2

Bei großflächigen Möbeln an Außenwänden berücksichtigen die Mieter erkennbare Feuchte- und Luftzirkulationsverhältnisse. Diese Regelung legt keine feste Möblierungsweise fest und verschiebt nicht die Verantwortung für bauliche Mängel.

9.3

Eigene Einbauten sind bei Vertragsende nur zurückzubauen, wenn dies wirksam vereinbart oder nach den gesetzlichen Umständen verlangt werden kann. Erforderliche Arbeiten werden vorab abgestimmt.

10 Hausordnung und Gemeinschaftsflächen

10.1

Die Hausordnung regelt Treppenhaus, Hof, Müllplätze, Fahrradabstellflächen und Ruhezeiten. Flucht- und Rettungswege sind freizuhalten.

10.2

Der Kellerraum ist für übliche Lagerzwecke bestimmt. Wasserempfindliche Sachen sind erhöht und mit Abstand zu Außenwänden zu lagern. Eine besondere Trockenheit des Kellerraums wird nicht zugesichert.

11 Übergabe, Schlüssel und Dokumentation

11.1

Das Übergabeprotokoll vom 28.05.2021 hält Zustand, Zählerstände und Schlüssel fest. Im Schlafzimmer sind tapezierte Außenwände ohne sichtbare Feuchtespuren dokumentiert. Die damaligen Holzfenster wurden als funktionsfähig aufgenommen; ihr späterer Austausch wird in der technischen Objektakte gesondert dokumentiert.

11.2

Übergeben wurden drei Haus- und Wohnungsschlüssel, zwei Briefkastenschlüssel und ein Kellerschlüssel. Nachfertigungen für die Schließanlage sind mit der Hausverwaltung abzustimmen und bei Vertragsende vollständig zurückzugeben.

11.3

Bei Beendigung wird ein Rückgabeprotokoll über Zustand, Zählerstände und Schlüssel gefertigt. Ansprüche werden durch die bloße Aufnahme eines Befunds weder anerkannt noch ausgeschlossen.

12 Kommunikation und Vertragsänderungen

12.1

Änderungen von Zustellanschrift und Kontaktdaten sollen zeitnah mitgeteilt werden. Mängelanzeigen können über das Serviceportal, per E-Mail, schriftlich oder in dringenden Fällen telefonisch erfolgen; eine telefonische Meldung wird durch die Hausverwaltung dokumentiert.

12.2

Nebenabreden bestehen bei Unterzeichnung nicht. Dauerhafte Änderungen werden in einer eindeutig bezeichneten Erklärung oder einem Nachtrag festgehalten. Gesetzlich vorgeschriebene Formen bleiben maßgeblich.

Unterschriften

Berlin, den 25.05.2021

Vermieterin	Mieterin	Mieter
Wohnen Berlin Immobilien GmbH, Dr. Markus Lehmann	Lisa Schulz	Daniel Schulz

Mietkonto FBL5N

Debitor: D-621409**Vertrag:** WBI-MV-2021-02109**Zeitraum:** 01.01.2026 bis 30.06.2026**Export:** FI-CA Einzelpostenliste, 20.07.2026, 08:39 Uhr

Buchungsjournal

Periode	Soll	Ist	Wertstellung	Buchungstext	Saldo
01 2026	1260,00	1260,00	02.01.2026	Miete Januar, Verwendungszweck unter Vorbehalt	0,00
02 2026	1260,00	1260,00	03.02.2026	Miete Februar, Verwendungszweck unter Vorbehalt	0,00
03 2026	1260,00	1260,00	03.03.2026	Miete März, Verwendungszweck unter Vorbehalt	0,00
04 2026	1260,00	1260,00	02.04.2026	Miete April, Verwendungszweck unter Vorbehalt	0,00
05 2026	1260,00	1260,00	04.05.2026	Miete Mai, Verwendungszweck unter Vorbehalt	0,00
06 2026	1260,00	1260,00	02.06.2026	Miete Juni ohne Vorbehaltszusatz	0,00

OP-Status

Prüffeld	Ergebnis
Offene Mietforderung	0,00 EUR
Offene Nebenforderung	0,00 EUR
Zahlungsausfälle	keine
Vorbehaltsvermerke	Januar bis Mai 2026
Separate Anspruchsakte	Rückforderung aus behaupteter Minderung

Buchhaltungshinweis

Die Vorbehaltsangabe im Verwendungszweck verändert die Zahlungshöhe und den Kontosaldo nicht. Eine Rückzahlung darf nur aufgrund einer fachlich freigegebenen Einigung, eines Anerkenntnisses oder eines vollstreckbaren Titels gebucht werden.

Mängelanzeige

Lisa und Daniel Schulz

Kaiserdamm 117

14057 Berlin

Wohnen Berlin Immobilien GmbH

Hausverwaltung Charlottenburg

Friedrichstraße 99

10117 Berlin

Berlin, 08.01.2026

Wohnung Kaiserdamm 117, 2. OG rechts

Dunkle Flecken und Feuchtigkeit im Schlafzimmer

Sehr geehrte Damen und Herren,

gestern haben wir den großen Kleiderschrank im Schlafzimmer vorgezogen. An der Außenwand hinter der linken Schrankhälfte befinden sich dunkle Flecken. Die Tapete fühlt sich dort kalt und stellenweise feucht an. Seit Ende Dezember riecht es morgens in dem Zimmer muffig.

Der betroffene Bereich beginnt ungefähr 20 Zentimeter über der Sockelleiste und zieht sich bis etwa einen Meter Höhe. Wir haben drei Fotos mit dem Mobiltelefon aufgenommen und dieser Nachricht beigefügt. Bitte lassen Sie kurzfristig prüfen, woher die Feuchtigkeit kommt und was gemacht werden muss.

Im September wurden die Fenster ausgetauscht. Seitdem beschlagen die Schlafzimmerfenster morgens häufiger als vorher. Wir lüften morgens und abends und heizen das Schlafzimmer.

Für einen Termin erreichen Sie Lisa Schulz unter 0176 4839 1207. In der kommenden Woche arbeitet sie Frühschicht; am späten Nachmittag wäre der Zutritt am einfachsten.

Mit freundlichen Grüßen

Lisa Schulz

Daniel Schulz

Eingang Hausverwaltung: 08.01.2026, 11:14 Uhr per E-Mail

Anlagen laut Nachricht: 3 Bilddateien

DMS-Stand: Nur ein PDF-Ausdruck der E-Mail und drei verkleinerte Messenger-Vorschaubilder vorhanden; Originaldateien nicht im Export.

Terminbestätigung zur Mängelprüfung

Wohnen Berlin Immobilien GmbH

Friedrichstraße 99

10117 Berlin

Abteilung Hausverwaltung Charlottenburg

Frau Lisa Schulz

Herrn Daniel Schulz

Kaiserdamm 117

14057 Berlin

Berlin, 09.01.2026

Mietvertrag WBI-MV-2021-02109

Prüfung der gemeldeten Feuchtigkeit im Schlafzimmer

Sehr geehrte Frau Schulz,

sehr geehrter Herr Schulz,

wir bestätigen den Ortstermin am **12.01.2026 zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr**. Teilnehmen werden unsere Objektbetreuerin Frau Neumann und ein Mitarbeiter der KlimaBau Service GmbH.

Bitte ermöglichen Sie den Zugang zum Schlafzimmer und zur Fensterlaibung. Soweit ohne Beschädigung möglich, halten Sie den Bereich vor der betroffenen Außenwand frei. Die vorhandenen Flecken sollen vor dem Termin nicht überstrichen oder mit chemischen Mitteln behandelt werden, damit der Zustand dokumentiert werden kann.

Bitte senden Sie uns außerdem die drei Bilddateien aus Ihrer Mängelanzeige im Original und teilen Sie mit, seit wann der Geruch und die Flecken jeweils wahrgenommen wurden.

Sollte der Termin nicht möglich sein, melden Sie sich bitte unverzüglich unter 030 2055 4722.

Mit freundlichen Grüßen

Katharina Neumann

Objektbetreuung Charlottenburg

Wohnen Berlin Immobilien GmbH

E-MAIL-AUSDRUCK		email mieter terminverschiebung 2026 01 11.md
Von	lisa.schulz@example.net	
An	hausverwaltung@wohnen-berlin-immobilien.de	
Datum	11.01.2026, 20:47 Uhr	
Betreff	Termin morgen Kaiserdamm 117	

E-Mail zur Terminverschiebung

Guten Abend Frau Neumann,

ich muss den Termin morgen leider absagen. Meine Kollegin ist krank und ich muss die Spätschicht übernehmen. Mein Mann ist beruflich in Potsdam und schafft es ebenfalls nicht.

In der Woche ab 26. Januar können wir Dienstag oder Donnerstag ab 15 Uhr. Der Schrank steht inzwischen ungefähr 40 Zentimeter von der Wand ab. Wir haben die Stellen nicht überstrichen, nur einmal vorsichtig mit einem trockenen Tuch abgewischt.

Die Fotos hatte ich über das Portal hochgeladen. Ich finde auf dem neuen Handy gerade nur noch die Bilder im Chat und versuche, die Originale aus der Sicherung zu holen.

Viele Grüße

Lisa Schulz

Automatischer Eingangsvermerk: 11.01.2026, 20:48 Uhr

Weitergeleitet an Objektbetreuung am 12.01.2026, 07:36 Uhr.

Arbeitsauftrag Fenstererneuerung

Auftraggeberin: Wohnen Berlin Immobilien GmbH

Auftragnehmerin: Havel Fenstertechnik GmbH, Freiheit 18, 13597 Berlin

Auftragsnummer: HT-2025-4418

Objekt: Kaiserdamm 117, 14057 Berlin

Wohnung: 2. OG rechts, Mietvertrag WBI-MV-2021-02109

Ausführung vorgesehen: 15.09.2025

Leistungsumfang

Position	Menge	Beschreibung
1	1	Schlafzimmerfenster, Kunststoff, dreifach verglast, weiß
2	1	Wohnzimmerfenster, Kunststoff, dreifach verglast, weiß
3	2	Ausbau und Entsorgung der Holzfenster
4	2	Innen- und Außenanschluss, Dichtbänder und Anschlussfugen
5	1	Funktionsprüfung und Einweisung der Mieter

Technische Vorgaben

- Anschlussfugen nach dem freigegebenen Montageschema des Herstellers ausführen.
- Vorhandene Außenlaibungen nicht dämmen; Beschädigungen fotografisch dokumentieren.
- Fensterfalzlüfter sind nach Aufmaß nicht vorgesehen.
- Nach Montage sind Flügelandruck, Entwässerungsöffnungen und Anschlussfugen zu prüfen.
- Abweichungen vom Aufmaß oder Feuchtespuren sind der Auftraggeberin vor Verschließen anzuzeigen.

Auftragsvermerk

Das Montageschema HT - MONT - 3E - 2024 ist im DMS unter der Objekttakte abgelegt. Im Export vom 20.07.2026 ist nur das Deckblatt, nicht die technische Anlage enthalten.

Freigabe: M. Roth, Technisches Objektmanagement

Datum: 02.09.2025

Abnahmeprotokoll Fenstererneuerung

Objekt: Kaiserdamm 117, 14057 Berlin

Wohnung: 2. OG rechts

Auftrag: HT-2025-4418

Montage: 15.09.2025

Abnahme: 16.09.2025, 08:10 Uhr

Beteiligte

Rolle	Name
Auftraggeberin	Katharina Neumann, Wohnen Berlin Immobilien GmbH
Auftragnehmerin	Sven Martens, Havel Fenstertechnik GmbH
Mieterin	Lisa Schulz

Prüfpositionen

Prüfpunkt	Schlafzimmer	Wohnzimmer	Vermerk
Flügel öffnet und schließt	ohne Beanstandung	ohne Beanstandung	geprüft
Dichtungen umlaufend	augenscheinlich vollständig	augenscheinlich vollständig	geprüft
Anschlussfugen innen	geschlossen	geschlossen	Sichtprüfung
Anschlussfugen außen	vom Hof aus nicht vollständig einsehbar	vom Hof aus nicht vollständig einsehbar	keine Hebebühne
Entwässerungsöffnungen	frei	frei	geprüft
Putzschäden	kleine Abplatzung links unten	keine	Nacharbeit zugesagt
Feuchtespuren bei Abnahme	keine sichtbar	keine sichtbar	Wand nicht freigemessen

Restpunkt

Kleine Putzabplatzung an der inneren Schlafzimmerlaibung bis 30.09.2025 schließen. Laut Auftragnehmer am 29.09.2025 erledigt; gesondertes Foto ist im aktuellen DMS-Export nicht enthalten.

Unterschriften

Auftraggeberin	Auftragnehmerin	Mieterin
K. Neumann	S. Martens	L. Schulz

Versionshinweis: Im DocuWeb liegen die Fassungen V1_SCAN und V2_KONTRAST. Inhalt und Unterschriften wirken gleich; nur V1_SCAN trägt den maschinellen Eingangsstempel vom 17.09.2025.

Messprotokoll Ortstermin Feuchte

Auftragnehmerin: KlimaBau Service GmbH

Auftrag: KB-26-1184

Objekt: Kaiserdamm 117, 14057 Berlin, 2. OG rechts

Termin: 18.02.2026, 15:25 bis 16:18 Uhr

Teilnehmer: Jan Mertens, KlimaBau; Maria Novak, Objektbetreuung; Lisa und Daniel Schulz

Feststellungen

Mess- oder Sichtpunkt	Ergebnis	Messmittel oder Quelle
Raumtemperatur Schlafzimmer	18,7 °C	Testo 635, Geräte-ID T635-228
Relative Luftfeuchte	68 Prozent	Testo 635
Außenluft	4,2 °C / 81 Prozent	Wetterfühler
Oberflächentemperatur Außenwanddecke	12,1 °C	Infrarot, Emissionsgrad 0,95
Oberflächentemperatur Wandmitte	14,8 °C	Infrarot
Materialfeuchte Tapete Ecke	erhöht, Vergleichswert 79 Digits	kapazitiv, kein Masseprozentwert
Sichtbarer dunkler Befall	etwa 0,8 qm, unregelmäßig	Fotodokumentation KB-26-1184
Abstand Kleiderschrank zur Außenwand	etwa 3 bis 5 cm beim Eintreffen	Zollstock
Fensteranschluss innen	optisch geschlossen	Sichtprüfung
Fensteranschluss außen	vom Raum aus nicht prüfbar	weitere Prüfung erforderlich

Angaben der Beteiligten

Frau Schulz erklärt, der Schrank habe vor dem 11.01.2026 ungefähr 5 cm von der Wand gestanden und sei danach vorgezogen worden. Herr Schulz gibt an, morgens und abends jeweils fünf bis zehn Minuten zu lüften. Frau Novak verweist auf die abgesagte Erstbesichtigung vom 12.01.2026.

Vorläufige Bewertung

Der sichtbare Befall ist zu behandeln. Aus der Einzelmessung lässt sich die Ursache nicht sicher bestimmen. In Betracht kommen ein ungünstiger Wärmebrückenbereich, verringerter Luftwechsel nach Fenstertausch, Möblierung nahe der Außenwand und zeitweise erhöhte Raumlufteuchte. Eine Undichtigkeit der äußeren Anschlussfuge wurde nicht ausgeschlossen.

Empfehlung

1. Raumklima über mindestens 14 Tage protokollieren.
2. Originalfotos und Zeitpunkt der ersten Wahrnehmung sichern.

3. Fensteranschluss außen bei geeigneter Witterung prüfen.
4. Vor Sanierungsentscheidung Oberflächentemperaturen und Bauteilzustand fachlich bewerten.
5. Befall bis zur Ursachenklärung nicht überstreichen; Nutzungshinweise gesondert abstimmen.

Jan Mertens

KlimaBau Service GmbH

Raumklima-Logger Schlafzimmer

Gerät: KL-2048

Messort: Regal neben der Schlafzimmertür, Höhe etwa 1,40 m

Messbeginn: 19.02.2026, 18:00 Uhr

Messende: 04.03.2026, 08:00 Uhr

Intervall: 30 Minuten

Tagesübersicht

Eintrag 19.02.2026

Datum	19.02.2026
Temperatur Minimum	18,2 °C
Temperatur Maximum	19,4 °C
Feuchte Minimum	59 Prozent
Feuchte Maximum	69 Prozent
Datensätze	12
Hinweis	Teilmessung

Eintrag 20.02.2026

Datum	20.02.2026
Temperatur Minimum	17,9 °C
Temperatur Maximum	20,1 °C
Feuchte Minimum	56 Prozent
Feuchte Maximum	72 Prozent
Datensätze	48
Hinweis	zwei schnelle Feuchteabfälle

Eintrag 21.02.2026

Datum	21.02.2026
Temperatur Minimum	18,1 °C
Temperatur Maximum	19,8 °C
Feuchte Minimum	58 Prozent
Feuchte Maximum	71 Prozent
Datensätze	48
Hinweis	vollständig

Eintrag 22.02.2026

Datum	22.02.2026
Temperatur Minimum	17,6 °C
Temperatur Maximum	19,2 °C
Feuchte Minimum	61 Prozent
Feuchte Maximum	74 Prozent
Datensätze	48
Hinweis	hohe Nachtwerte

Eintrag 23.02.2026

Datum	23.02.2026
Temperatur Minimum	18,0 °C
Temperatur Maximum	20,0 °C
Feuchte Minimum	55 Prozent
Feuchte Maximum	70 Prozent
Datensätze	48
Hinweis	vollständig

Eintrag 24.02.2026

Datum	24.02.2026
Temperatur Minimum	18,3 °C
Temperatur Maximum	19,7 °C
Feuchte Minimum	57 Prozent
Feuchte Maximum	68 Prozent
Datensätze	48
Hinweis	vollständig

Eintrag 25.02.2026

Datum	25.02.2026
Temperatur Minimum	18,1 °C
Temperatur Maximum	19,9 °C
Feuchte Minimum	58 Prozent
Feuchte Maximum	73 Prozent
Datensätze	48
Hinweis	vollständig

Eintrag 26.02.2026

Datum	26.02.2026
Temperatur Minimum	17,8 °C
Temperatur Maximum	19,6 °C
Feuchte Minimum	60 Prozent
Feuchte Maximum	75 Prozent
Datensätze	48
Hinweis	hohe Nachtwerte

Eintrag 27.02.2026

Datum	27.02.2026
Temperatur Minimum	18,4 °C
Temperatur Maximum	19,8 °C
Feuchte Minimum	57 Prozent
Feuchte Maximum	69 Prozent
Datensätze	48
Hinweis	vollständig

Eintrag 28.02.2026

Datum	28.02.2026
Temperatur Minimum	18,0 °C
Temperatur Maximum	19,5 °C
Feuchte Minimum	59 Prozent
Feuchte Maximum	72 Prozent
Datensätze	48
Hinweis	vollständig

Eintrag 01.03.2026

Datum	01.03.2026
Temperatur Minimum	18,2 °C
Temperatur Maximum	19,3 °C
Feuchte Minimum	60 Prozent
Feuchte Maximum	71 Prozent
Datensätze	22
Hinweis	Aufzeichnung endet 10:30 Uhr

Eintrag 02.03.2026

Datum	02.03.2026
Temperatur Minimum	-
Temperatur Maximum	-
Feuchte Minimum	-
Feuchte Maximum	-
Datensätze	0
Hinweis	Datenlücke

Eintrag 03.03.2026

Datum	03.03.2026
Temperatur Minimum	18,5 °C
Temperatur Maximum	18,5 °C
Feuchte Minimum	62 Prozent
Feuchte Maximum	62 Prozent
Datensätze	1
Hinweis	Aufzeichnung ab 23:30 Uhr

Eintrag 04.03.2026

Datum	04.03.2026
Temperatur Minimum	18,1 °C
Temperatur Maximum	19,0 °C
Feuchte Minimum	60 Prozent
Feuchte Maximum	68 Prozent
Datensätze	17
Hinweis	Teilmessung

Exportvermerk

Zwischen 01.03.2026, 10:30 Uhr, und 03.03.2026, 23:30 Uhr fehlen 61 Stunden. Im Gerätelog steht battery removed. Wer die Batterie entnommen hat, ist nicht dokumentiert. Die vorhandene CSV-Rohdatei trägt den Hash 7af2 . . . 19c4; im DMS-Export ist nur diese Tagesübersicht enthalten.

Einordnung des Messdienstes

Die Messreihe zeigt wiederholt erhöhte Raumluftfeuchte. Sie erlaubt ohne Lageplan, Oberflächentemperaturverlauf, Außenklima und Nutzerprotokoll keine abschließende Aussage zur Ursache des Schimmelbefalls. Kurze Feuchteabfälle können mit Lüftung zusammenhängen, sind aber keinem sicheren Ereignis zugeordnet.

Wohnen Berlin Immobilien GmbH

Friedrichstraße 99

10117 Berlin

Frau Lisa Schulz und Herrn Daniel Schulz

Kaiserdamm 117

14057 Berlin

Berlin, 06.03.2026

Vertragsnummer: WBI-MV-2021-02109

Vorgang: F-2026-00602

Feuchtigkeits- und Schimmelbefund im Schlafzimmer — Zwischenmaßnahmen und Terminabstimmung

Sehr geehrte Frau Schulz, sehr geehrter Herr Schulz,

bei dem gemeinsamen Termin am 18.02.2026 wurde in der nordöstlichen Schlafzimmerecke hinter dem Kleiderschrank ein dunkler Oberflächenbefall auf einer Fläche von ungefähr 0,8 qm festgestellt. Die Raumklimamessung ist inzwischen beendet. Die Auswertung weist eine Datenunterbrechung vom 24.02.2026, 18:10 Uhr, bis 27.02.2026, 07:14 Uhr auf. Aus den bisher vorliegenden Daten lässt sich die technische Ursache nicht abschließend bestimmen.

Unabhängig von der noch offenen Ursachenprüfung bieten wir folgende Zwischenmaßnahmen an:

1. fachgerechte Oberflächenreinigung der befallenen Stelle unter Abschottung des Arbeitsbereichs,
2. Kontrolle von Fensteranschluss, Laibung und Oberflächentemperaturen,
3. vorübergehendes Abrücken des Kleiderschranks für Untersuchung und Trocknung,
4. erneute Sichtkontrolle vier Wochen nach Abschluss der Arbeiten.

Die Maßnahmen erfolgen ohne Anerkennung einer bestimmten Ursache oder Minderungsquote. Gesetzliche Rechte beider Seiten bleiben unberührt. Das Angebot dient dazu, den sichtbaren Befall zeitnah zu begrenzen und weitere Anknüpfungstatsachen zu sichern.

Terminvorschläge

Bitte teilen Sie uns bis zum 10.03.2026 mit, welcher der folgenden Termine möglich ist:

- Donnerstag, 12.03.2026, 08:00 bis 11:00 Uhr,
- Freitag, 13.03.2026, 13:00 bis 16:00 Uhr,
- Dienstag, 17.03.2026, 09:00 bis 12:00 Uhr.

Für die Arbeiten muss die nordöstliche Schlafzimmerecke auf etwa 1,5 Meter Breite zugänglich sein. Falls Sie den Schrank nicht selbst bewegen können, übernimmt der Dienstleister das gemeinsame Leerräumen

und Versetzen nach vorheriger Abstimmung. Persönliche Gegenstände werden nicht ohne Ihre Anwesenheit bewegt.

Bitte übersenden Sie außerdem die unveränderten Originaldateien der drei mit Ihrer Mängelanzeige eingereichten Fotos. Die bislang vorliegenden verkleinerten Abzüge enthalten weder prüfbare Aufnahmedaten noch das vollständige Bildformat. Die Originale können über den gesicherten Upload-Link im Serviceportal oder auf einem Datenträger im Verwaltungsbüro abgegeben werden.

Mit freundlichen Grüßen

Wohnen Berlin Immobilien GmbH

Maren Scholz

Objektbetreuung Charlottenburg

Anlage: Rückmeldebogen zur Terminabstimmung

AKTENSTÜCK	grundriss notiz schlafzimmer.md
------------	---------------------------------

Wohnen Berlin Immobilien GmbH

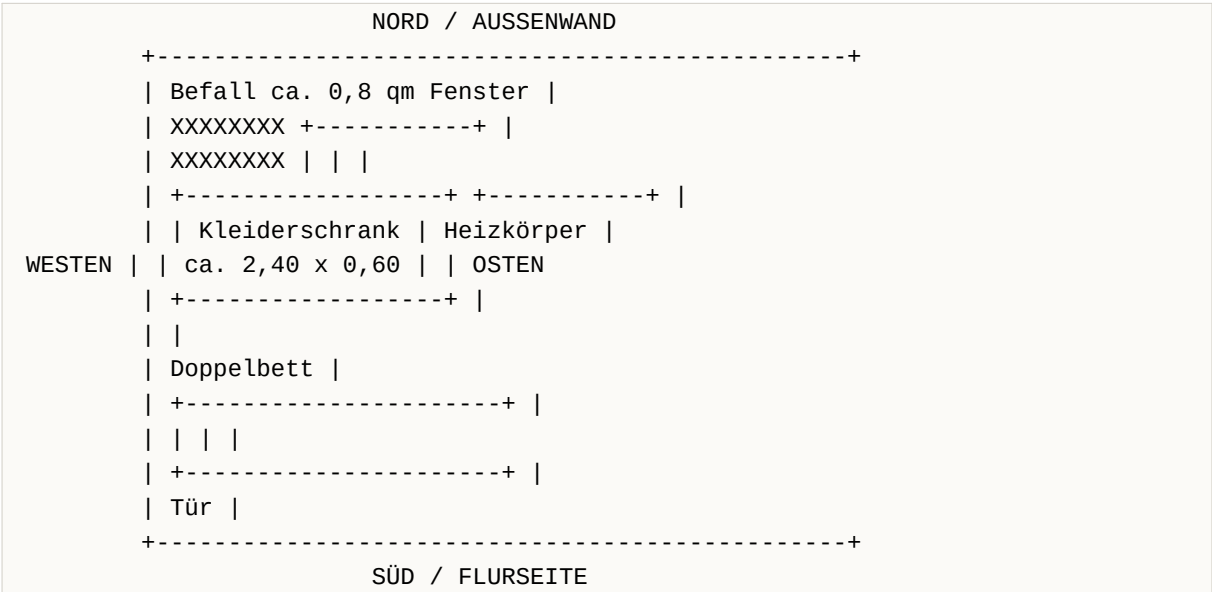
Grundrissnotiz Schlafzimmer

Objekt: Kaiserdamm 117, 14057 Berlin
Einheit: 2. Obergeschoss rechts
Vertragsnummer: WBI-MV-2021-02109
Stand: Ortstermin vom 18.02.2026
Erstellt von: Objektbetreuung Charlottenburg, M. Novak

Raumdaten

Merkmal	Feststellung
Raum	Schlafzimmer
Innenmaß	ca. 4,20 m x 3,45 m
Raumhöhe	ca. 2,82 m
Außenwand	Nordseite, ca. 4,20 m
Fenster	ein zweiflügeliges Kunststofffenster, erneuert im September 2025
Heizkörper	unterhalb des Fensters
Befall	nordöstliche Außenecke und Wandzone hinter dem Kleiderschrank
Wandabstand Schrank	beim Ortstermin zwischen ca. 3 cm und 5 cm

Skizze



Vermerke

- Maße wurden mit Handlaser aufgenommen und auf volle Zentimeter gerundet.
- Die Skizze ist keine maßstäbliche Bauzeichnung.
- Nach Aussage von Frau Schulz stand der Schrank vor dem Ortstermin unmittelbar an der Außenwand. Beim Ortstermin war er bereits vorgezogen.
- Der frühere Wandabstand wurde nicht fotografisch dokumentiert.
- Eine Bestandszeichnung aus der Bauakte lag beim Ortstermin nicht vor.

Wohnen Berlin Immobilien GmbH

Fotoliste Feuchtigkeit und Schimmel

Objekt: Kaiserdamm 117, 14057 Berlin, 2. OG rechts

Vorgang: F-2026-00602

Stand: 20.02.2026

Nr.	Aufnahmedatum	Motiv	Herkunft	Originalstatus	Dateiname / Prüfsumme
1	laut Mieterin 06.01.2026	dunkle Flecken in der nordöstlichen Schlafzimmerecke	Vorschau im Mieterbrief	Original fehlt; EXIF nicht prüfbar	foto_1_vorscha u . jpg
2	laut Mieterin 06.01.2026	Wandfläche hinter Kleiderschrank	Ausdruck des Mietervereins	Original fehlt; Ausschnitt unbekannt	foto_2_vorscha u . jpg
3	laut Mieterin 08.01.2026	Nahaufnahme eines dunklen Belags	PDF-Anlage der Mängelanzeige	Original fehlt; Maßstab fehlt	foto_3_vorscha u . jpg
4	18.02.2026, 15:31 Uhr	Gesamtansicht Außenwand und Schrank	KlimaBau Service GmbH	Original vorhanden	IMG_8421 . jpg; SHA-256 im DMS
5	18.02.2026, 15:33 Uhr	Befallsfläche mit Zollstock	KlimaBau Service GmbH	Original vorhanden	IMG_8422 . jpg; SHA-256 im DMS
6	18.02.2026, 15:37 Uhr	Fensteranschluss nordöstlich	KlimaBau Service GmbH	Original vorhanden	IMG_8423 . jpg; SHA-256 im DMS
7	18.02.2026, 15:41 Uhr	Abstand Schrank zur Außenwand	KlimaBau Service GmbH	Original vorhanden	IMG_8424 . jpg; SHA-256 im DMS
8	18.02.2026, 15:48 Uhr	Messgerätepositio nen	KlimaBau Service GmbH	Original vorhanden	IMG_8425 . jpg; SHA-256 im DMS

Offene Beschaffung

Die drei von den Mietern eingereichten Vorschauen sind für eine technische Auswertung nicht ausreichend. Mit Schreiben vom 19.02.2026 wurden die unveränderten Originaldateien einschließlich Aufnahmedaten angefordert. Ein Eingang ist bis zum Stand dieser Liste nicht dokumentiert.

Ablage

Die Originaldateien 4 bis 8 liegen im DocuWeb-Vorgang unter Technik/Ortstermin_2026-02-18/Originale. In der allgemeinen Exportmappe befinden sich zusätzlich verkleinerte PDF-Abzüge; diese sind nicht mit den Originaldateien zu verwechseln.

E-MAIL-AUSDRUCK		email objektbetreuerin zutritt und moebel.md
Von	Maria Novak, Objektbetreuung Charlottenburg	
An	Sandra Berger, Forderungsmanagement	
Betreff	Kaiserdamm 117 / Schulz / Zutritt und Schlafzimmermöbel	

E-Mail

Gesendet: 20.02.2026, 08:43 Uhr

Guten Morgen Frau Berger,

für die Chronologie:

Den Termin am 12.01. hatte Frau Neumann am 09.01. schriftlich bestätigt. Herr Schulz sagte am Abend des 11.01. wegen eines geänderten Nachtdienstes ab. Nach der Übergabe des Vorgangs an mich habe ich mit den Mietern zweimal telefoniert. Der nächste Termin, an dem beide Seiten und die Firma KlimaBau konnten, war der 18.02.

Beim Termin war der große Kleiderschrank bereits etwas von der Nordwand abgerückt. Ich habe an den beiden Seiten ungefähr drei bis fünf Zentimeter gemessen. Frau Schulz sagte, der Schrank habe vorher „fast direkt“ an der Wand gestanden. Sie konnte nicht mehr sagen, seit wann er dort so stand. Hinter dem Schrank waren dunkle Flecken und ein modriger Geruch feststellbar.

Das Fenster ließ sich öffnen und schließen. Am Anschluss oben rechts war die Fuge aus meiner Sicht ungleichmäßig. Ob das technisch ursächlich ist, kann ich nicht beurteilen. Die Monteurfirma hat das Fenster im September ausgetauscht. Die Abnahmeunterlagen habe ich in DocuWeb abgelegt.

Frau Schulz war mit der Aufstellung eines Datenloggers einverstanden. Herr Schulz wollte erst Rücksprache mit dem Mieterverein halten. Das Gerät wurde am Folgetag angebracht.

Viele Grüße

Maria Novak
Objektbetreuung Charlottenburg
Wohnen Berlin Immobilien GmbH

Berliner Mieterschutzverein e. V.

Kantstraße 88
10627 Berlin

Wohnen Berlin Immobilien GmbH
Friedrichstraße 99
10117 Berlin

Berlin, 12.03.2026

Lisa und Daniel Schulz, Kaiserdamm 117, 14057 Berlin

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir vertreten Frau Lisa Schulz und Herrn Daniel Schulz. Eine Bevollmächtigung unserer Mitglieder liegt vor.

Unsere Mitglieder zeigten Ihnen am 08.01.2026 Schimmelbefall im Schlafzimmer an. Bei Ihrem Ortstermin am 18.02.2026 wurde der Befall festgestellt. Trotz der zwischenzeitlichen Messung liegt unseren Mitgliedern weder ein Sanierungsplan noch eine verbindliche Terminzusage vor.

Wir fordern Sie auf,

1. den Schimmelbefall und seine Ursache bis zum 31.03.2026 fachgerecht beseitigen zu lassen und
2. für Januar bis Mai 2026 jeweils 20 Prozent der Bruttowarmmiete von 1260,00 EUR, insgesamt 1260,00 EUR, zu erstatten.

Die Zahlungen unserer Mitglieder erfolgten unter Vorbehalt. Die im September 2025 eingebauten, dichter schließenden Fenster haben nach unserer vorläufigen Einschätzung die Feuchteverhältnisse verändert. Den Einwand eines angeblich unzureichenden Lüftens weisen unsere Mitglieder zurück.

Bitte überweisen Sie den Rückforderungsbetrag auf das Ihnen bekannte Mietkonto. Nach fruchtlosem Fristablauf werden unsere Mitglieder gerichtliche Hilfe in Anspruch nehmen.

Mit freundlichen Grüßen

Jana Reimann
Rechtsberaterin

DocuWeb-Exportliste

Exportauftrag: DW-EXP-2026-0714-117

Vorgang: F-2026-00602

Erstellt: 14.07.2026, 15:42 Uhr

Filter: Vertragsnummer WBI-MV-2021-02109; Zeitraum 01.09.2025 bis 14.07.2026

Eintrag 884103

DMS-ID	884103
Dokumenttyp	Arbeitsauftrag
Dokumentdatum	28.08.2025
Version	2
Exportname	Arbeitsauftrag_Fenster_2025.pdf
Status / Auffälligkeit	freigegebene Fassung

Eintrag 884119

DMS-ID	884119
Dokumenttyp	Abnahmeprotokoll
Dokumentdatum	17.09.2025
Version	1
Exportname	Abnahme_Fenster_2025.pdf
Status / Auffälligkeit	Unterschrift Monteur vorhanden

Eintrag 901771

DMS-ID	901771
Dokumenttyp	Mieterbrief
Dokumentdatum	08.01.2026
Version	1
Exportname	Maengelanzeige_Schulz.pdf
Status / Auffälligkeit	enthält drei verkleinerte Bildvorschauen

Eintrag 901772

DMS-ID	901772
Dokumenttyp	Fotoanlage
Dokumentdatum	08.01.2026
Version	1
Exportname	Fotos_Mieter_Vorschau.pdf
Status / Auffälligkeit	Originaldateien fehlen

Eintrag 902026

DMS-ID	902026
Dokumenttyp	Terminbestätigung
Dokumentdatum	09.01.2026
Version	1
Exportname	Termin_2026-01-12.pdf
Status / Auffälligkeit	erledigt

Eintrag 902061

DMS-ID	902061
Dokumenttyp	E-Mail
Dokumentdatum	11.01.2026
Version	1
Exportname	Absage_Mieter_2026-01-11.pdf
Status / Auffälligkeit	Eingang

Eintrag 908554

DMS-ID	908554
Dokumenttyp	Messprotokoll
Dokumentdatum	18.02.2026
Version	3
Exportname	Ortstermin_Feuchte_v3.pdf
Status / Auffälligkeit	Version 3 freigegeben

Eintrag 908552

DMS-ID	908552
Dokumenttyp	Messprotokoll
Dokumentdatum	18.02.2026
Version	1
Exportname	Ortstermin_Feuchte_v1.pdf
Status / Auffälligkeit	Altversion, nicht verwenden

Eintrag 908559

DMS-ID	908559
Dokumenttyp	Fotodokumentation
Dokumentdatum	18.02.2026
Version	2
Exportname	Fotos_Ortstermin_Abzuege.pdf
Status / Auffälligkeit	Originale in gesondertem Medienordner

Eintrag 909012

DMS-ID	909012
Dokumenttyp	Logger-Auswertung
Dokumentdatum	04.03.2026
Version	1
Exportname	Logger_Auswertung.pdf
Status / Auffälligkeit	Rohdatei im Export nicht enthalten

Eintrag 909013

DMS-ID	909013
Dokumenttyp	Logger-Auswertung
Dokumentdatum	04.03.2026
Version	1
Exportname	Logger_Auswertung_Kopie.pdf
Status / Auffälligkeit	Dublette von DMS-ID 909012

Eintrag 909118

DMS-ID	909118
Dokumenttyp	Ausgangsschreiben
Dokumentdatum	06.03.2026
Version	1
Exportname	Sanierungsangebot_Termine_Schulz.pdf
Status / Auffälligkeit	drei Termine; Ursache ausdrücklich offen

Eintrag 911447

DMS-ID	911447
Dokumenttyp	Mieterverein
Dokumentdatum	12.03.2026
Version	1
Exportname	Mieterverein_2026-03-12.pdf
Status / Auffälligkeit	Eingang

Eintrag 928881

DMS-ID	928881
Dokumenttyp	Klageschrift
Dokumentdatum	14.07.2026
Version	1
Exportname	Klage_Schulz.pdf
Status / Auffälligkeit	Gerichtseingang

Eintrag 928882

DMS-ID	928882
Dokumenttyp	Gerichtliche Verfügung
Dokumentdatum	14.07.2026
Version	1
Exportname	Verfuegung_AG_Charlottenburg.pdf
Status / Auffälligkeit	Fristen noch nicht bestätigt

Nicht im Export enthalten

- unveränderte Originalfotos der Mieter einschließlich Metadaten,
- Rohdatei und Gerätestammbblatt des Raumklima-Loggers,
- Montageanleitung und Fugenschema des eingebauten Fensters,
- historische Bauzeichnung mit Außenwandaufbau,
- Zustellnachweis mit dokumentiertem Eingangszeitpunkt der Klage.

Technischer Hinweis

Die Altversion DMS-ID 908552 und die Dublette DMS-ID 909013 wurden vom Exportfilter nicht automatisch ausgesondert. Für eine Gerichtsakte dürfen nur die geprüften Fassungen mit einer eindeutigen Anlagenbezeichnung verwendet werden.

Aktennachlauf nach dem Export

Die E-Mail zur Objektarchivsuche vom 20.07.2026 und das dabei aufgefundene Wartungsprotokoll zur Außenfassade vom 16.10.2024 waren im Export vom 14.07.2026 noch nicht enthalten. Beide Dokumente sind als Nachlauf mit eigener Herkunft und eigenem Prüfstatus in die Arbeitsakte aufzunehmen. Das Wartungsprotokoll ersetzt weder eine Wohnungsbegehung noch eine technische Ursachenfeststellung.

Rechtsanwältin Dr. Miriam Feld

Kantstraße 102
10627 Berlin

An das
Amtsgericht Charlottenburg
Amtsgerichtsplatz 1
14057 Berlin

Berlin, 08.07.2026

Klage

der Frau Lisa Schulz, geb. 12.02.1990, und des Herrn Daniel Schulz, geb. 04.07.1988, beide Kaiserdamm 117, 14057 Berlin,

Kläger,

Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwältin Dr. Miriam Feld, Kantstraße 102, 10627 Berlin,

gegen

die Wohnen Berlin Immobilien GmbH, vertreten durch die Geschäftsführung, Friedrichstraße 99, 10117 Berlin,

Beklagte,

wegen Mangelbeseitigung und Rückzahlung von Miete.

Namens und in Vollmacht der Kläger wird beantragt,

1. die Beklagte zu verurteilen, den Schimmelpilzbefall an der nordöstlichen Außenwanddecke und auf der Außenwandfläche hinter dem Kleiderschrank im Schlafzimmer der Wohnung Kaiserdamm 117, 14057 Berlin, 2. Obergeschoss rechts, fachgerecht zu beseitigen und die Ursache des dortigen Feuchtigkeitseintrags zu beheben;
2. die Beklagte zu verurteilen, an die Kläger 1260,00 EUR nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit zu zahlen;
3. der Beklagten die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen.

Begründung

Die Parteien sind durch den Wohnraummietvertrag vom 18.05.2021 verbunden. Die monatliche Bruttowarmmiete beträgt 1260,00 EUR.

Beweis: Mietvertrag, Anlage K 1

Seit Anfang Januar 2026 befindet sich im Schlafzimmer ein sichtbarer dunkler Schimmelbefall. Betroffen sind die nordöstliche Außenecke und die Wandfläche hinter dem dort aufgestellten Kleiderschrank. Es besteht ein modriger Geruch; die Kläger nutzen den Raum nur noch eingeschränkt.

Beweis: Fotografien, Anlage K 2; Zeugnis Jana Reimann, zu laden über den Berliner Mieterschutzverein e. V.

Die Kläger zeigten den Mangel mit Schreiben vom 08.01.2026 an. Die Beklagte bestätigte einen Ortstermin zunächst für den 12.01.2026. Dieser Termin konnte wegen einer kurzfristigen Änderung des Schichtdienstes des Klägers zu 2 nicht stattfinden. Beim nachgeholten Termin am 18.02.2026 stellte der technische Dienst der Beklagten den sichtbaren Befall fest.

Beweis: Mängelanzeige, Anlage K 3; Terminverkehr, Anlage K 4; Messprotokoll der Beklagten, Anlage K 5

Im September 2025 ließ die Beklagte die Fenster der Wohnung austauschen. Die neuen Fenster schließen erheblich dichter. Die Kläger lüften morgens und abends sowie nach Bedarf. Ein vertragswidriges Wohnverhalten liegt nicht vor. Die Ursache des Feuchtigkeitseintrags liegt nach Auffassung der Kläger im Verantwortungsbereich der Beklagten.

Beweis: Sachverständigengutachten

Die Kläger zahlten die Miete von Januar bis Mai 2026 vollständig unter Vorbehalt. Wegen der Beeinträchtigung halten sie eine Minderung von 20 Prozent für angemessen.

Zeitraum	Bruttowarmmiete	Quote	Monatsbetrag	Monate	Rückforderung
Januar bis Mai 2026	1260,00 EUR	20 Prozent	252,00 EUR	5	1260,00 EUR

Beweis: Kontoauszüge, Anlage K 6

Die Beklagte wurde mit Schreiben des Berliner Mieterschutzvereins vom 12.03.2026 erfolglos zur Mangelbeseitigung und Rückzahlung aufgefordert.

Beweis: Schreiben vom 12.03.2026, Anlage K 7

Der vorläufige Streitwert wird für den Beseitigungsantrag mit 2800,00 EUR und für den Zahlungsantrag mit 1260,00 EUR, insgesamt mit 4060,00 EUR, angegeben.

Dr. Miriam Feld
Rechtsanwältin

Amtsgericht Charlottenburg

Elektronische Zustellungsnachricht

Feld	Inhalt
Geschäftsnummer	217 C 166/26
Absender	Amtsgericht Charlottenburg
Empfängerin	Wohnen Berlin Immobilien GmbH
Nachrichtentyp	Zustellung gegen elektronisches Empfangsbekenntnis
Eingang im Gesellschaftspostfach	14.07.2026, 10:16 Uhr
Zur Kenntnis genommen	14.07.2026, 10:41 Uhr
Zustellungsdatum laut Empfangsbekenntnis	14.07.2026
Anlagen	Klageschrift vom 08.07.2026; gerichtliche Verfügung vom 14.07.2026

Interne Weiterleitung: 14.07.2026, 11:03 Uhr an Forderungsmanagement und Zentrale Fristenstelle.

Fristenstelle: Verteidigungsanzeige 28.07.2026; Klageerwiderung 11.08.2026. Erfasst durch S. Arndt am 14.07.2026, 11:22 Uhr; Gegenkontrolle durch P. Yilmaz am 14.07.2026, 11:35 Uhr.

Amtsgericht Charlottenburg

Amtsgerichtsplatz 1
14057 Berlin

Verfügung

Geschäftsnummer: 217 C 166/26

Datum: 14.07.2026

In dem Rechtsstreit

Schulz u. a. gegen Wohnen Berlin Immobilien GmbH

wird das schriftliche Vorverfahren angeordnet.

Die Beklagte wird gemäß § 276 Abs. 1 Satz 1 ZPO aufgefordert, innerhalb einer Notfrist von zwei Wochen nach Zustellung der Klageschrift schriftlich anzuzeigen, dass sie sich gegen die Klage verteidigen will. Die Frist zur Anzeige der Verteidigungsbereitschaft kann nicht verlängert werden.

Die Beklagte wird ferner aufgefordert, innerhalb von weiteren zwei Wochen auf die Klage schriftlich zu erwidern. Bei einer Zustellung am 14.07.2026 endet die Notfrist zur Verteidigungsanzeige am 28.07.2026. Die Klageerwidern ist bis zum 11.08.2026 einzureichen.

Die Verteidigungsmittel sind vollständig und geordnet vorzutragen. Urkunden, auf die Bezug genommen wird, sollen in lesbarer Form beigelegt werden. Die Parteien werden auf die Folgen verspäteten Vorbringens und auf die Möglichkeit eines Versäumnisurteils hingewiesen.

Der Streitwert wird vorläufig auf 4060,00 EUR festgesetzt.

Richterin am Amtsgericht
Dr. Seidel

Interne Aktennotiz

Vorgang: F-2026-00602

Gericht: Amtsgericht Charlottenburg, 217 C 166/26

Bearbeiterin: Sandra Berger

Datum: 15.07.2026

Status: Verteidigung wird vorbereitet; keine Versandfreigabe

Fristen

Handlung	Frist	Status
Verteidigungsanzeige	28.07.2026, nicht verlängerbare Notfrist	doppelt notiert; Entwurf erforderlich
Klageerwiderung	11.08.2026	Vorfrist 04.08.2026

Erste Einordnung

1. Sichtbarer Schimmel am 18.02.2026 wird nicht bestritten. Beginn, Dauer, Ausdehnung in den Vormonaten, Ursache und behauptete Gebrauchsbeeinträchtigung sind dagegen nicht vollständig geklärt.
2. Die Mängelanzeige vom 08.01.2026 liegt vor. Der zunächst bestätigte Termin wurde von Mieterseite abgesagt; daraus folgt weder automatisch ein Ausschluss noch eine sichere Zuordnung der Verzögerung. Der weitere Terminverlauf ist monatsgenau darzustellen.
3. Die Fenstererneuerung, eine mögliche bauliche Wärmebrücke, die Anschlussfuge, der geringe Abstand des Schrankes und das Heiz- und Lüftungsverhalten kommen als Anknüpfungstatsachen in Betracht. Eine alleinige Ursache ist mit den vorhandenen Unterlagen nicht bewiesen.
4. Die Entscheidungen BGH VIII ZR 67/18 und VIII ZR 271/17 betreffen bauzeitübliche Wärmebrücken und die bloße Schimmelgefahr. Hier liegt tatsächlicher Befall vor. Die Entscheidungen tragen deshalb keine pauschale Verneinung eines Mangels.
5. Nach BGH VIII ZR 155/11 dürfen an den Vortrag zu konkreten Mangelerscheinungen keine Anforderungen gestellt werden, die bereits eine technische Ursachenanalyse oder eine bestimmte Minderungsquote verlangen. Die Klage ist nicht allein deshalb unschlüssig, weil die Kläger keine technische Ursache bewiesen haben.
6. Die Quote von 20 Prozent und der Zeitraum Januar bis Mai 2026 sind eigenständig zu prüfen. Das SAP-Konto bestätigt Zahlung und Vorbehalt, nicht Ausmaß, Dauer oder Ursache des Mangels.

Beweis- und Beschaffungsauftrag

- Originalfotos der Kläger mit Metadaten über die Prozessbevollmächtigte anfordern.
- Logger-Rohdatei, Gerätestammbblatt und Ausleseprotokoll beim technischen Dienst sichern.

- Fensterfirma zur verwendeten Anschlussausführung, Montageanleitung und etwaigen Nacharbeiten befragen.
- Objektbetreuerin Maria Novak und Techniker Jan Mertens zu eigenen Wahrnehmungen schriftlich befragen.
- Bauzeichnung und Angaben zum Außenwandaufbau aus dem Objektarchiv beschaffen.
- Entscheidung der Rechtsabteilung einholen, ob vor Erwidern eine externe sachverständige Kurzprüfung veranlasst wird.

Verteidigungslinie

Der Zahlungsantrag wird der Höhe und dem Zeitraum nach bestritten. Der sichtbare Zustand am 18.02.2026 wird zugestanden; ein früherer Beginn, die behauptete dauerhafte Einschränkung und eine ausschließlich bauliche Ursache werden mangels eigener Erkenntnis nicht zugestanden. Zum Beseitigungsantrag ist ein konkreter Sanierungs- und Zutrittsvorschlag vorzubereiten, ohne eine ungeklärte Ursache vorwegzunehmen.

Freigabe

Vor Einreichung sind Antragsspiegel, Tatsachenmatrix, Anlagenstand, Vertretungsbefugnis nach § 79 ZPO, Fristen und die Frage externer anwaltlicher beziehungsweise sachverständiger Unterstützung durch die Rechtsabteilung freizugeben.

Beweismatrix Feuchtigkeit und Schimmel

Vorgang: F-2026-00602

Stand: 15.07.2026

Tatsachenpunkt	Prozessuale Rolle	Vorhandene Quelle	Status	Nächste Maßnahme
Mietvertrag und Bruttowarmmiete 1260,00 EUR	unstreitige Vertragsgrundlage	Mietvertrag, SAP	grün	Anlagenfassung festlegen
Vollständige Zahlungen Januar bis Mai 2026	Grundlage Rückforderungsantrag	Mietkonto, SAP	grün	Buchungsauszug als Anlage sichern
Vorbehalt der Zahlungen	von Klägerseite behauptet; im SAP vermerkt	Mieterbrief, SAP-Vermerk	gelb	Eingang und Wortlaut je Monat prüfen
Sichtbarer Befall am 18.02.2026	Mangelerscheinung	Messprotokoll, Fotos 4 bis 8, Zeugin Novak, Zeuge Zander	grün	nicht pauschal bestreiten
Sichtbarer Befall bereits Anfang Januar	Dauer und Rückforderungszeitraum	Mieterbrief, drei Vorschaufotos	gelb	Originalfotos und Metadaten anfordern
Umfang von rund 0,8 qm	Ausmaß am Ortstermin	Messprotokoll, Foto mit Zollstock	grün für 18.02.2026	Veränderungen davor und danach offenhalten
Modriger Geruch und eingeschränkte Schlafraumnutzung	Gebrauchsbeeinträchtigung	Parteivortrag; Wahrnehmung Novak am 18.02.	gelb	konkrete Nutzungsangaben und Zeugen prüfen
Fenstererneuerung im September 2025	mögliche technische Anknüpfungstatsache	Auftrag und Abnahme	grün	Montageunterlagen und Fugenschema anfordern
Fehlerhafte Fensteranschlussfuge	mögliche Ursache	Sichtvermerk Novak; Foto 6	rot	technische Prüfung erforderlich
Bauzeitbedingte Wärmebrücke	mögliche Ursache	bislang keine Bauzeichnung	rot	Bauakte und Sachverständigenprüfung
Abstand des Schanks 3 bis 5 cm am 18.02.2026	mögliche nutzungsbezogene Anknüpfungstatsache	Skizze, Foto 7, Novak	grün für Ortstermin	früheren Zustand nicht als bewiesen behandeln
Heiz- und Lüftungsverhalten Januar bis Mai	mögliche Mitursache	Parteivortrag; Logger teilweise	rot	konkrete Angaben, Rohdaten und Messgrenzen sichern
Loggerwerte 19.02. bis 04.03.2026	nachträgliche Raumklimaindizien	Auswertung mit 61-Stunden-Lücke	gelb	Rohdatei, Kalibrierung und Geräteblatt beschaffen
Absage des Termins am 12.01.2026	Zugang und Reaktionsablauf	E-Mail 11.01., Novak	grün	Folgetelefonate und Terminsuche ergänzen

Tatsachenpunkt	Prozessuale Rolle	Vorhandene Quelle	Status	Nächste Maßnahme
Minderungsquote 20 Prozent	Rechtsfolge, kein Tatsachenbeweis durch SAP	Klageschrift	rot	Dauer, Fläche und konkrete Beeinträchtigung getrennt bewerten

Anlagenstatus

Vorgesehene Anlage	Dokument	Status
B 1	Mietvertrag	verwendbar
B 2	Mietkonto Januar bis Juni 2026	verwendbar
B 3	Terminbestätigung und Absage	verwendbar
B 4	Messprotokoll vom 18.02.2026	verwendbar nach Versionskontrolle
B 5	Fotodokumentation technischer Dienst	Originale vorhanden
B 6	Arbeitsauftrag und Abnahme Fenster	verwendbar; Montageanlage fehlt
B 7	Loggerauswertung	nur mit Einschränkung; Rohdatei fehlt

ENTWURF - NICHT VERSENDEN/EINREICHEN

Wohnen Berlin Immobilien GmbH
Friedrichstraße 99
10117 Berlin

An das
Amtsgericht Charlottenburg
Amtsgerichtsplatz 1
14057 Berlin

Berlin, [Freigabedatum]

In dem Rechtsstreit Schulz u. a. gegen Wohnen Berlin Immobilien GmbH

Geschäftsnummer: 217 C 166/26

zeigt die Beklagte an, dass sie sich gegen die Klage verteidigen wird.

Für die Klageerwiderung wird nach derzeitiger Prüfung beantragt,

1. die Klage abzuweisen;
2. den Klägern die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen.

Begründung

1. Vertrag und Zahlungen

Der Wohnraummietvertrag, die vereinbarte Bruttowarmmiete von 1260,00 EUR und die vollständigen Zahlungen von Januar bis Mai 2026 sind unstrittig. Aus den Zahlungen allein folgen weder Dauer noch Ausmaß eines Mangels oder eine Minderungsquote von 20 Prozent.

2. Feststellungen zum Schlafzimmer

Die Beklagte bestreitet nicht, dass ihr technischer Dienst beim Ortstermin am 18.02.2026 in der nordöstlichen Ecke und auf einem Teil der Außenwand des Schlafzimmers einen dunklen Befall von ungefähr 0,8 qm wahrnahm. Bestritten werden, soweit nicht noch durch Originalunterlagen belegt, ein durchgehend gleichartiger Befall bereits seit Anfang Januar, die behauptete dauerhafte Einschränkung der Raumnutzung und eine Minderungsquote von 20 Prozent für jeden der fünf Monate.

Beweis: Messprotokoll vom 18.02.2026, Anlage B 4; Fotodokumentation des technischen Dienstes, Anlage B 5

3. Anzeige, Zutritt und Reaktion

Die Anzeige vom 08.01.2026 ging bei der Beklagten ein. Die Beklagte bestätigte am folgenden Tag einen Termin für den 12.01.2026. Diesen Termin sagte die Mieterseite am Abend des 11.01.2026 wegen einer Änderung des Schichtdienstes ab. Der gemeinsame Ortstermin fand am 18.02.2026 statt. Die Beklagte beruft sich aus der Absage nicht auf einen pauschalen Ausschluss; der Ablauf ist jedoch bei Dauer, Abhilfemöglichkeit und Zurechnung einer Verzögerung zu berücksichtigen.

Beweis: Terminbestätigung und E-Mail vom 11.01.2026, Anlagen B 3a und B 3b; Zeugnis Maria Novak, zu laden über die Beklagte

4. Ursache

Die technische Ursache ist offen. Im September 2025 wurden Fenster erneuert. Beim Ortstermin befand sich ein großer Kleiderschrank in einem Abstand von etwa drei bis fünf Zentimetern vor der betroffenen Außenwand. Die Loggerauswertung enthält eine Datenlücke von 61 Stunden und bildet erst einen Zeitraum nach dem Ortstermin ab. Keine dieser Tatsachen belegt für sich allein eine ausschließlich bauliche oder ausschließlich nutzungsbedingte Ursache.

Beweis: Arbeitsauftrag und Abnahmeprotokoll, Anlage B 6; Grundrissnotiz, Anlage B 7; Loggerauswertung, Anlage B 8; Sachverständigengutachten

Die Entscheidungen des Bundesgerichtshofs vom 05.12.2018 zu den Aktenzeichen VIII ZR 67/18 und VIII ZR 271/17 betreffen bauzeitübliche Wärmebrücken und die Gefahr einer Schimmelbildung. Die Beklagte leitet daraus wegen des hier festgestellten tatsächlichen Befalls keine automatische Mangelfreiheit ab. Entscheidend bleiben die konkrete vereinbarte Beschaffenheit, der bauliche Zustand, das zumutbare Heiz- und Lüftungsverhalten und die sachverständig zu klärende Ursache.

5. Zahlungsantrag

Die Kläger legen weder für jeden Monat einen identischen Befallsumfang noch eine identische konkrete Gebrauchsbeeinträchtigung dar. Die Vorschaufotos enthalten keine prüfbaren Originaldaten. Die pauschale Quote von 20 Prozent für Januar bis Mai 2026 wird daher bestritten. Der Zahlungsantrag ist nach dem derzeit belegten Sachstand unbegründet.

6. Beseitigungsantrag

Die Beklagte ist bereit, nach kurzfristiger Terminabstimmung eine ergänzende Untersuchung der Fensteranschlüsse und der betroffenen Außenwand durchführen und den sichtbaren Befall fachgerecht behandeln zu lassen. Dafür ist Zutritt zur Wohnung und zur freigeräumten Wandfläche erforderlich. Mit diesem Angebot wird keine bestimmte technische Ursache anerkannt.

[Nach Vorliegen des Sanierungsplans prüfen: Erledigung, Anerkenntnis, Vergleichsvorschlag oder fortgeführte Verteidigung.]

Anlagen

- B 1 Mietvertrag
- B 2 Mietkonto Januar bis Juni 2026
- B 3a Terminbestätigung vom 09.01.2026
- B 3b E-Mail vom 11.01.2026
- B 4 Messprotokoll vom 18.02.2026
- B 5 Fotodokumentation technischer Dienst
- B 6 Arbeitsauftrag und Abnahmeprotokoll Fenstererneuerung

- B 7 Grundrissnotiz Schlafzimmer
- B 8 Loggerauswertung

Wohnen Berlin Immobilien GmbH

[vertretungsberechtigte und freigebende Person]

INTERNER
BEARBEITUNGSVERMERK

freigabekarte klageerwiderung.md

Freigabekarte Klageerwiderung

Vorgang: F-2026-00602**Gericht:** Amtsgericht Charlottenburg**Geschäftsnummer:** 217 C 166/26**Stand:** 15.07.2026**Versandstatus:** ROT - NICHT VERSENDEN/EINREICHEN

Frist und Antrag

Prüfpunkt	Stand	Freigabe
Verteidigungsanzeige bis 28.07.2026	doppelt notiert	offen
Klageerwiderung bis 11.08.2026	Vorfrist 04.08.2026	offen
Zahlungsantrag 1260,00 EUR	Antragsspiegel erstellt	offen
Beseitigungsantrag	Wortlaut übernommen; Bestimmtheit und Reaktionslinie prüfen	Rechtsabteilung
Vorläufiger Streitwert 4060,00 EUR	Verfügung vorhanden	beobachten

Tatsachen- und Beweisfreigabe

Punkt	Ampel	Erforderliche Freigabebehandlung
Sichtbarer Befall am 18.02.2026	grün	zugestehbaren Umfang exakt bestätigen
Befallsbeginn Anfang Januar	gelb	Originalfotos mit Metadaten nachfordern
Ursache des Befalls	rot	keine Alleinursache behaupten; Sachverständigenstrategie festlegen
Fensteranschluss	rot	Montageunterlagen und technische Nachprüfung beschaffen
Loggerauswertung	gelb	Rohdaten, Kalibrierung und 61-Stunden-Lücke dokumentieren
Möblierung und Wandabstand	gelb	nur Wahrnehmung am Ortstermin verwenden
Minderungsquote und Zeitraum	rot	monatsgenaue Beeinträchtigung bestreiten und bewerten
Sanierungsangebot	gelb	Leistungsumfang, Termin und Zutrittsanforderung freigeben

Anlagenkontrolle

- [] Jede Anlage liegt in der richtigen, endgültigen Fassung vor.
- [] Altversion des Messprotokolls und Logger-Dublette sind ausgesondert.

- ☐ Fotovorschauen der Mieter sind nicht als Originale bezeichnet.
- ☐ Anlagenbezeichnungen im Schriftsatz und in den PDF-Dateinamen stimmen überein.
- ☐ Schriftsatz und Anlagen sind durchsuchbar, lesbar und technisch geprüft.

Vertretung und Versand

- ☐ Beschäftigtenstatus, Vollmacht und Vertretungsbefugnis nach § 79 ZPO sind dokumentiert.
- ☐ Rechtsabteilung hat entschieden, ob externe anwaltliche Vertretung eingeschaltet wird.
- ☐ Zulässiger elektronischer Einreichungsweg und verantwortliche versendende Person stehen fest.
- ☐ Einreichungsfassung enthält keine internen Kommentare oder Platzhalter.
- ☐ Versandprotokoll und gerichtliche Eingangsbestätigung werden zur Akte genommen.

Entscheidung

Rolle	Name	Datum	Entscheidung
Fachbearbeitung	Sandra Berger		
Objekttechnik			
Rechtsabteilung			
Versandverantwortung			

Bis zur vollständigen Freigabe aller roten Punkte bleibt der Status ENTWURF - NICHT VERSENDEN/EINREICHEN.

Wartungsprotokoll Außenfassade

Fassadenservice Berlin GmbH

Auftrag: FS-24-7719

Objekt: Kaiserdamm 117, 14057 Berlin

Datum der Begehung: 16.10.2024

1. Prüfbereich

Die straßen- und hofseitigen Fassadenflächen wurden vom öffentlichen Raum, vom Innenhof und aus dem Treppenhaus visuell geprüft. Eine Öffnung von Bauteilen, Wärmebildaufnahme oder Wohnungsbegehung war nicht beauftragt.

2. Feststellungen

Bereich	Feststellung	Empfehlung
Straßenfassade 2. OG	einzelne Haarrisse im Oberputz, trocken wirkend	bei nächster Fassadenwartung beobachten
Fensterbänke	zwei Anschlussfugen mit beginnender Versprödung	Fugenprüfung bei Fensterarbeiten
Hofseite	keine sichtbaren Abplatzungen	keine Sofortmaßnahme
Fallrohre	Sichtprüfung ohne erkennbaren Austritt	turnusmäßig reinigen
Dachanschlüsse	vom Boden nicht vollständig einsehbar	gesonderte Dachprüfung nur bei Schadenshinweis

3. Wohnungsbezug

Eine Zuordnung einzelner Fassadenstellen zu Wohnungen wurde nicht dokumentiert. Die Wohnung 2. OG rechts wurde nicht betreten. Aussagen zu Innenraumfeuchte, Schimmel, Wärmebrücken oder Luftwechsel sind aus dieser Begehung nicht möglich.

4. Abschluss

Akute Verkehrssicherungsmaßnahmen wurden nicht veranlasst. Die Fotoübersicht FS-24-7719 umfasst zwölf Außenaufnahmen; im aktuellen DMS-Export sind nur verkleinerte Vorschaubilder vorhanden.

Fassadenservice Berlin GmbH

Matthias Kern

E-MAIL-AUSTRUCK		email objektarchiv vorschadenrecherche.md
Von	maria.novak@wohnen-berlin.example	
An	sandra.berger@wohnen-berlin.example	
Datum	20.07.2026, 16:11 Uhr	
Betreff	Kaiserdamm 117 / 2. OG rechts / Archivsuche vor Klageerwiderung	

E-Mail-Austruck

Hallo Frau Berger,

ich habe heute das Objektarchiv und die alten Tickets zur Wohnung durchsucht.

Für die Zeit seit Mietbeginn der Eheleute Schulz finde ich vor Januar 2026 keine wohnungsbezogene Schimmelmeldung. Das bedeutet nur, dass in den von mir geprüften Registern nichts abgelegt ist. Der Papierordner des früheren Hausmeisters endet 2020 und enthält mehrere lose, nicht nach Wohnungen sortierte Notizzettel.

Zum Vormietverhältnis liegt ein Übergabeprotokoll vom 18.05.2021 vor. Dort sind im Schlafzimmer zwei Dübellöcher und eine beschädigte Sockelleiste vermerkt, aber keine Feuchte. Die zugehörigen Fotos fehlen im DMS.

Außerdem habe ich das Fassaden-Wartungsprotokoll von 2024 gefunden. Darin werden Haarrisse und einzelne Anschlussfugen erwähnt, jedoch ohne Wohnungszuordnung und ohne Innenbesichtigung. Ich habe das Protokoll unter DMS-ID OBJ-7719-24 neu abgelegt. Die zwölf Originalfotos habe ich beim Dienstleister angefordert.

Den Auftrag zur Fenstererneuerung 2025 und das Abnahmeprotokoll habe ich nochmals geprüft. Eine Luftdichtheitsmessung ist dort nicht dokumentiert.

Viele Grüße

Maria Novak

Objektbetreuung Charlottenburg